

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3660/2535

นายธงชัย ตั้งมิตรเจริญ กับพวก

โจทก์

นางสร้อยไข่ ธนปรณ์

จำเลย

นายประยูรวงศ์ มณีเนตร ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

ความว่า โจทก์ทั้งสองยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากคำขอท้ายฟ้องข้อ 1 ของโจทก์ พิมพ์ปี พ.ศ. ของหนังสือสัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยผิดพลาดด้วยความพลั้งเผลอโจทก์ทั้งสองจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้องดังกล่าวจากเดิมที่ว่า พ.ศ. 2528 เป็น พ.ศ. 2527 ให้ตรงกับที่ปรากฏในสารบัญชีจดทะเบียนที่ดิน เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 ปรากฏรายละเอียดตามคำร้อง การขอแก้ไขดังกล่าวเป็นเรื่องข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 178)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สัญญาขายที่ดินโฉนดที่ 443,37592 ระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2527 เป็นโมฆะ ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่รับเงิน(วันที่ 11 สิงหาคม 2529) จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 172,173)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์เพียงแต่ขอแก้ปี พ.ศ. ในคำขอท้ายฟ้องเพื่อให้ตรงกับ
เอกสารท้ายฟ้องอันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยจึงอนุญาต

พิเคราะห์แล้ว โจทก์เพียงแต่ขอแก้ปี พ.ศ. ในคำขอท้ายฟ้องเพื่อให้ตรงกับ
เอกสารท้ายฟ้องอันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยจึงอนุญาต

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ